

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1011/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายก ฤชณะ แซ่ตั้ง หรือแซ่ซัง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์มีประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายถึง 2 ปากพยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าวไม่มีสาเหตุอย่างใดกับจำเลย น่าเชื่อว่าเบิกความไปตามความจริง เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจัดให้มีการชี้ตัวคนร้าย พยานทั้งสองก็ชี้ระบุจำเลยเป็นคนร้ายโดยไม่ลังเล สร้อยคอที่จำเลยนำไปจําจำไว้ตามตัวจําจำที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดมาได้ พยานก็ยืนยันว่าเป็นของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายชิงเอาไปทั้งสองเส้นที่จำเลยอ้างว่าเป็นของจำเลยนั้น หากเป็นของจำเลยจริงก็ไม่มีเหตุผลอย่างใดที่จะต้องแยกเอาไปจําจำเส้นละแห่งห่างไกลกันให้เป็นการยุ่งยากเช่นนั้น นอกจากนี้โจทก์ยังมีเจ้าของรถจักรยานยนต์คันที่คนร้ายใช้กระทำความผิดเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า จำเลยเป็นคนร้ายร่วมกันชิงรถของพยานไปในคืนวันก่อนจะเกิดเหตุคดีนี้อีกด้วยที่จำเลยอ้างว่าชั้นจับกุมและสอบสวนถูกเจ้าพนักงานตำรวจทำร้ายบังคับให้ลงชื่อในกระดาษต่าง ๆ นั้น เมื่อโจทก์นำผู้จับและผู้สอบสวนเข้าเบิกความประกอบคำรับสารภาพ จำเลยหาได้ถามค้านถึงความข้อนี้ไว้ไม่ จำเลยมาอ้างตนเองและนำสืบข้างเดียวในภายหลังจึงไม่มีน้ำหนัก ตามภาพถ่ายการนำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพทุกภาพมีประชาชนมุงดูอยู่เป็นจำนวนมาก เชื่อว่าชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจและตามความสัตย์จริง จึงเชื่อได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายซึ่งทรัพย์ตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80, 339, 340 ตี, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ให้จำเลยคืนหรือไ้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 563,634 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสี่, 340 ตี, 83 จำคุก 30 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตาม มาตรา 78 คงจำคุก 20 ปี ให้จำเลยคืนหรือไ้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นเงิน 563,634 บาท แก่ผู้เสียหายสำหรับข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยเป็นคนร้าย ชิงทรัพย์รายนี้หรือไม่ โจทก์มีประจักษ์พยานที่เบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย 2 ปาก คือ นางลัดดาภริยาผู้เสียหาย และนางทุเรียน แยมบางแก้ว ซึ่งตั้งแผงขาย สลากกินแบ่งอยู่หน้าร้านทองที่เกิดเหตุ โดยนางลัดดาเบิกความว่า จำเลยเป็นคนขับ รถจักรยานยนต์ให้นายมานพนั่งซ้อนท้ายมาจอดที่หน้าร้านพยานจำจำเลยได้เพราะ จำเลยพร้อมขี่รถหันมองเข้ามาทางร้านตลอดเวลา นางทุเรียนเบิกความว่าหลังได้ยิน

เสียงปืนเห็นจำเลยนั่งคร่อมอยู่บนรถที่จอดหน้าร้าน ต่อมาอีกครู่หนึ่งจึงเห็นนาย
มานพออกจากร้านมาขึ้นซ้อนท้ายรถจำเลย จำเลยขับรถไปแล้ว พยานจึงทราบว่ามี
การปล้นร้านทอง เห็นว่าพยานโจทก์ทั้งสองดังกล่าวไม่มีสาเหตุอย่างใดกับจำเลยนำ
เชื่อว่าเบิกความไปตามความจริง ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข จ.5
นางทุเรียนก็แจ้งรูปพรรณของคนร้ายที่เป็นคนขับรถไว้เช่นเดียวกับนางลัดดา เมื่อ
เจ้าพนักงานตำรวจจัดให้มีการชี้ตัวคนร้าย พยานทั้งสองก็ชี้ระบุว่าจำเลยเป็นคนร้าย
โดยไม่ลังเลสรว้อยคอกที่จำเลยนำไปจำนำไว้ตามตัวรับจำนำที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดมา
ได้นางลัดดาก็ยืนยันว่าเป็นของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายชิงเอาไปทั้งสองเส้น ที่จำเลย
อ้างว่าเป็นของจำเลยซื้อมาก่อนสงกรานต์นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามตัวรับจำนำ
เอกสารหมายเลข จ.6 และ จ.8ว่า สรว้อยคอดังกล่าวนี้ถูกจำนำในวันเดียวกัน คือวันที่ 15
เมษายน 2530 ทั้งสองเส้น แต่จำนำต่างสถานที่กัน เส้นหนึ่งจำนำที่โรงรับจำนำ
สุขสวัสดิ์ เขตราชบุรีบูรณะ อีกเส้นหนึ่งจำนำที่โรงรับจำนำไท่เสียงเฮง เขตคลองสาน
หากเป็นของจำเลยจริงก็ไม่มีเหตุผลอย่างใดที่จะต้องแยกเอาไปจำนำเส้นละแห่งห่าง
ไกลกันให้เป็นการยุ่งยากเช่นนั้น นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายอนันต์ เรียงไกรสร
เจ้าของรถจักรยานยนต์ คันที่คนร้ายใช้กระทำความผิดเป็นพยานเบิกความยืนยันว่า
จำเลยเป็นคนร้ายร่วมกับนายมานพซึ่งรถของพยานไปในคืนวันก่อนจะเกิดเหตุคดีนี้
อีกด้วย ชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพและนำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับ
สารภาพให้ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานที่จำเลยอ้างว่าชั้นจับกุมและสอบสวนถูกเจ้า
พนักงานตำรวจทำร้ายบังคับให้ลงชื่อในกระดาษต่าง ๆ นั้น เมื่อโจทก์นำร้อยตำรวจ
โทยอดชายผู้จับจำเลยและพันตำรวจโทเรศน์ น้อยนารถ ผู้สอบสวนจำเลยเข้าเบิก
ความประกอบคำรับสารภาพจำเลยหาได้ถามค้านถึงความข้อนี้ไว้ไม่ จำเลยมาอ้าง
ตนเองและนำสืบข้างเดียวในภายหลัง จึงไม่มีน้ำหนักตามภาพถ่ายการนำชี้สถานที่
เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ หมายเลข จ.16 ทุกภาพก็มีประชาชนมุงดูอยู่เป็นจำนวน
มาก เชื่อว่าชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจและตามความ

สัจยจริงยิ่งกว่านั้นโจทก์ยังมีบันทึกการจับกุมและคำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน
ของนายมานพในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3249/2530ของศาลชั้นต้น ซึ่ง
ขัดทอดถึงจำเลยเป็นพยานหลักฐานประกอบจึงมีน้ำหนักมั่นคง ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า
จำเลยเป็นคนร้ายชิงทรัพย์รายนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ